



INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL QUE CELEBRAM ENTRE SI TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA E MFPIRES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

CONTRATANTE: TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA, situada na rodovia BR-469, nº 12280, Parque Nacional do Iguaçu, CEP: 85.859-899, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 77.766.483/0001-64, doravante designada “**SANMA HOTEL**”, neste ato representada por seu Administrador **RAFAEL GUSTAVO ANTONIO**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 6.455.829-3 e inscrito no CPF nº 036.661.839-30.

CONTRATADA: MFPIRES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, situado na Rua Xavier da Silveira, nº 117, Apto. 1001, Copacabana, CEP: 22.061-010, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, inscrita no CNPJ 47.992.296/0001-38, doravante designada “**MFPIRES REPRESENTAÇÃO HOTELEIRA**”, neste ato representada por sua Diretora **MÁRCIA FERREIRA PIRES**, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade nº 12599193-5 e inscrita no CPF nº 094.981.677-96.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Parágrafo Único: O presente contrato possui a finalidade de formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas à execução do trabalho específico elencado a seguir:

Representação comercial na área de hotelaria, compreendendo a divulgação do **SANMA HOTEL** junto as Operadoras de Turismo e Agências de Viagens, para a captação e parcerias de hospedagens no hotel.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO

Parágrafo Primeiro: Pelos serviços prestados, a **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA**, mensalmente, a importância correspondente a:

- a) R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) fixo;
- b) 5% de comissionamento sobre os valores de hospedagens de novos clientes (operadoras e agências) provenientes do Estado do RJ;
- c) 5% de comissionamento sobre os valores que se excederem ao mesmo mês em comparação ao ano anterior.

Parágrafo Segundo: No preço constante no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, estão incluídos todos os custos, obrigações e encargos inerentes ao objeto contratado, não podendo ser atribuída à **CONTRATANTE** nenhuma despesa adicional, a qualquer título, exceto o subsídio com despesas adicionais de viagens, treinamentos, entretenimento e outros, que serão suportados pela **CONTRATANTE**, com aprovação prévia, conforme disposto na **CLÁUSULA SEXTA**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro: Para o fechamento da produção, será considerado o período de 01 a 30 de cada mês.

Parágrafo Segundo: Para o pagamento, a **CONTRATANTE** deverá enviar até o 2º dia útil do mês subsequente a prestação do serviço, o relatório de produção para validação da **CONTRATADA**. A **CONTRATADA** realizará validação até o 3º dia útil. Após a validação, a **CONTRATADA** emitirá a nota fiscal.

Parágrafo Terceiro: Após recebimento da nota fiscal, a **CONTRATANTE** realizará o pagamento em até 2º dia úteis.

Parágrafo Quarto: O pagamento será realizado por transferência bancária ou pix, na conta indicada pela **CONTRATADA**, a saber:

Banco: Itaú

Agência: 1672

Conta Corrente: 20409-4

CPF:094.981.677-96

Chave Pix: 21964513264

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

Parágrafo Único: O presente contrato terá início em 10 de setembro de 2024, com vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado mediante celebração de aditivo contratual.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da **CONTRATADA**:

- a) Atuar com a prestação de serviço de representação comercial do **SANMA HOTEL**, não sendo permitido representar outros hotéis considerado concorrentes destes, ou seja, que estejam dentro da mesma cesta competitiva;
- b) Realizar visitas presenciais e/ou online em prol desta representação;
- c) Realizar capacitações, ações de café da manhã, almoço, jantar ou Happy Hour em prol de apresentar o hotel, serviços e estreitar relacionamento com clientes da carteira Rio de Janeiro;
- d) Realizar acordos e/ou renovação tarifária com Operadoras e Agências que fazem parte da carteira da contratada, conforme acordado com a Gerência de Vendas da **CONTRATADA**;
- e) Conduzir com probidade e zelo, todos os negócios e relações em que fizer uso do nome **SANMA HOTEL**, praticando todos os esforços na defesa de tais interesses;
- f) Prestar os serviços com atenção, zelo e boa-fé, conforme o solicitado pelo **CONTRATANTE**, obedecendo aos prazos estabelecidos;
- g) Conduzir os serviços de acordo com a legislação vigente;
- h) Prover os serviços, ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho;
- i) Prestar, sem quaisquer ônus para o **CONTRATANTE**, os serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados no objeto, sempre que a ela imputáveis;
- j) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- k) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas neste, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da **CONTRATANTE**:

- a) Fornecer os materiais de divulgação, propaganda e folheteria;

DS
RGA

Rubrica
Mp

- b) Disponibilizar relatório de produção mensalmente da carteira RJ;
- c) Disponibilizar uma conta de e-mail comercial, caso não seja possível será utilizado o e-mail da **CONTRATADA** (contato@mfpireshotelaria.com.br);
- d) O Hotel se responsabiliza por despesas da Representante em viagens, hospedagem e alimentação durante viagens, eventos, feiras e congressos representando o **SANMA HOTEL** desde que previamente autorizadas pela Gerência da **CONTRATANTE** e em comum acordo entre as partes;
- e) Fica a **CONTRATANTE** responsável com as despesas da Representante, nos casos de entretenimentos (café da manhã, almoços, jantares) com clientes, mediante apresentação do valor da nota, as viagens a negócios e reuniões nas unidades, desde que informado com antecedência e de comum acordo pelas partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: DO REAJUSTE

Parágrafo Único: O valor contratado será reajustado pela variação anual máxima do índice INPC/IBGE, sobre os 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao início da vigência deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO TÍTULO EXECUTIVO

Parágrafo Único: O presente contrato constitui título executivo extrajudicial, e as obrigações assumidas pelas partes comportam execução específica, na forma do art. 784, III do CPC/2015.

CLÁUSULA NONA - DA PROTEÇÃO DOS DADOS

Parágrafo Primeiro: As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), que de maneira ampla e perfeita será aplicada ao presente instrumento, obrigando assim as Partes a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD, não devendo praticar qualquer tipo de ato que envolva os dados pessoais relativos ao Contrato sem a prévia autorização ou solicitação da outra Parte, observando sempre os princípios da adequação e necessidade do tratamento.

Parágrafo segundo: Caso haja o desligamento ou rescisão do presente contrato, os dados de ambas as partes serão devidamente descartados, conforme estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

Parágrafo terceiro: A **CONTRATADA** manterá sigilo sobre os dados que tiver acesso em decorrência da prestação de serviços.

Parágrafo Quarto: A **CONTRATANTE** ao conceder anuência a este contrato, permite ao **CONTRATADA** a utilização a logo da empresa contratante em seu portfólio.

CLÁUSULA DÉCIMA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro: O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, mediante prévio e expresso aviso, por escrito, de 30 (trinta) dias.

Parágrafo Segundo: Quaisquer alterações ou aditivos contratuais a serem feitos no presente contrato, somente serão feitos por intermédio de documento assinado pelas partes.

Parágrafo Terceiro: Todos os acordos e entendimentos entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, referentes ao objeto e condições do contrato, estão integralmente reguladas no presente instrumento, estando expressamente revogadas quaisquer negociações anteriores não refletidas em contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO FORO

Parágrafo Único: As partes elegem o foro da comarca da Cidade do Rio de Janeiro – RJ, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou pendências originadas em razão deste instrumento.

Por estarem as partes, assim, justas e contratadas assinam o presente instrumento em 2(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2024.

P/ CONTRATANTE

DocuSigned by:

Rafael Gustavo Antonio

320B60D75BDD409...

TAROBÁ INDÚSTRIA HOTELEIRA LTDA

Rafael Gustavo Antônio

CPF: 036.661.839-30

P/ CONTRATADA

Assinado por:

Márcia Pires

660FF606FD5C41C...

MFPIRES REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

Márcia Ferreira Pires

CPF: 094.981.677-96

1ª Testemunha

2ª Testemunha